

1501454-37.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... uma por receptação e outra por tráfico de entorpecentes, estas três últimas geradoras de maus antecedentes (fls. 197/202).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a agravante da reincidência e os maus antecedentes, fixo-lhe a pena de prestação de serviços pelo prazo de 03 meses, com base no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501454-37.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-37.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3017276/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,
10159503 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jairo Cesar Pimenta Filho

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JAIRO CÉSAR PIMENTA FILHO, por infração ao disposto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que,

segundo a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 10h21, na rua Hermínio Franchini, número 251, bairro Parque Vicente Leporace II, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, para uso próprio, aproximadamente 109,200g (cento e nove gramas e duzentos miligramas) da substância denominada "Cannabis Sativa L", conhecida popularmente por "maconha", acondicionada em 19 invólucros de plástico incolor e na cor preta, vedados por nó, tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 25/26.

O réu foi notificado (fls. 137) e ofertou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 142).

Recebida a denúncia (fls. 118/119), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado (fls. 161).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 205/209 e 213/218).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/03, 04/05 e 25/26, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu também restou comprovada.

Na delegacia, o acusado alegou que encontrou as porções de maconha na rua e as pegou, a fim de trocar por crack, eis que é viciado. Em audiência, confirmou que estava em posse das porções de maconha, as quais pegou após ver um rapaz na mata guardando os entorpecentes. Afirmou, contudo, que pegou as porções de maconha para usá-las e não para trocá-las por crack.

Os policiais militares Paulo Sérgio da Costa e Fábio Cristiano de Jesus relataram que durante patrulhamento pelo bairro Leporace avistaram o réu e, ao abordá-lo, realizaram busca pessoal, localizando em sua posse 19 porções de maconha. O acusado disse que achou a droga e que iria tentar trocá-la por pedras de crack, já que é viciado. Em audiência, confirmaram o ocorrido e acrescentaram que Jairo já era conhecido nos meios policiais por crimes de porte de entorpecente e furto.

De fato, Jairo confessou, sob o crivo do contraditório, que portava 19 porções de maconha para seu uso, corroborando, assim, relatos dos policiais militares.

Assim, perfeitamente válido e digno de crédito seus depoimentos, em conformidade com as demais provas dos autos. Neste sentido:

"(...). [...] Vale registrar que os depoimentos de policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas vindas aos autos. Note-se ainda que inexistente qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante de depoimentos testemunhais prestados por quem exerça a função pública de policial. Se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, policial ou civil deve ser provada nos autos, o que não ocorreu no caso em comento. (...) [...] Não há dúvida, pois, de que a conduta do apelante caracteriza o delito de corrupção passiva. Destarte, não merece apreço a tese absolutória. [...]" (ARE 1109819, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 06.03.2018).

Ainda, não há se falar em atipicidade da conduta, conforme suscitado pelo digno Defensor Público, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido” (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que Jairo trazia consigo, para consumo pessoal, aproximadamente 109,200 gramas de maconha na forma de 19 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

O réu conta com quatro condenações, uma por furto qualificado (geradora de reincidência), uma por lesão corporal, uma por receptação e outra por tráfico de entorpecentes, estas três últimas geradoras de maus antecedentes (fls. 197/202).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, “caput”, do Código Penal, a agravante da reincidência e os maus antecedentes, fixo-lhe a pena de prestação de serviços pelo prazo de 03 meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JAIRO CÉSAR PIMENTA FILHO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA